

שם: _____

מבחני דף היומי

בבא בתרא לז: - מז:

(א) האם יש חזקה בנכסי בורח או לא.

(ב) הנותן מתנה בשטר ולא אמר לעדים שיכתבו ויחתמו בשווקים וברחובות, האם הויא מתנה.

(ג) המחזיק בשדה ג' שנים ובתוך הזמן נמכרה ע"י המערער לאדם אחר, האם הויא מחאה.

(ד) המוכר חמור לחבירו ובא עובד כוכבים ואנס אותו מהלוקח, האם צריך המוכר לפצות את הלוקח.

(ה) המקבל טלית שאינה שלו מבית האומן, האם יכול להשתמש בה או לא.

המבחן הבא על בבא בתרא נח: - ע: יתקיים בס"ד ביום שלישי ל' אב

תשובות

- א. אם ברח מחמת ממון הויה חזקה, שהרי יכל למחות. ואם מחמת מרדין שאינו יכול למחות שמא ידעו איה מקומו, לא הויה חזקה.
- ב. לל"ק הויה מתנה, דמתנה טמירתא זהו רק כשביקש מהם לכתוב בסתר, ולל"ב לא הויה מתנה, וכן קיי"ל.
- ג. אם מכר שדה זו הוי ערעור, ואם מכר שדותיו סתם לא הוי ערעור.
- ד. לרבא ואיתימא רב פפא, אם אין ללוקח ידיעה ודאית שהוא חמור של המוכר וגם השאיר העכו"ם את האוכף, יש לומר שיש לגוי טענת בעלות ואינו סתם אנס, וצריך המוכר לפצותו. ולאמימר בכל גווי א"צ לפצותו דמסתמא הוי אנס סתם.
- ה. יכול, אם האומן עצמו מסר לו [ולא בני ביתו] ואמר לו טלית [ולא טליתך], שאז יתכן שמסר לו טלית שבעליה ביקש שימכור אותה לאחרים עבירו.